

 ALCALDÍA DE EL ESPINAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN <u>CONTRATO</u>	 Página 1 de 6
---	--	--

CONTRATO N° 01C8-H2026		FECHA: 02 MARZO 2026	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA		TECNO EQUIPOS DEL CENTRO S.A.S.	
NIT		90T.7B9.A5G-5	
DIRECCIÓN		CALLE 15 # 4-81	
CIUDAD		El Espinal	
TELEFONO		413 496 7852 – 512 896 4785	
CORREO ELECTRONICO		tecnoequicentro@ejemplo.com	
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES			
OBJETO		Contratar la adquisición de hardware: 20 computadores de escritorio, 10 impresoras láser y 2 servidores para la modernización tecnológica de las dependencias del Municipio de Espinal, conforme a los términos de referencia de la contratación 018-2026.	
PLAZO:		Cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
VALOR TOTAL		CIENTO VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$122.800.000,00) incluidos impuestos y gastos a que haya lugar.	

Entre los suscritos, a saber:

	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN <u>CONTRATO</u>	 Página 2 de 6
---	--	---

FERNANDO CAMILO TORRES RÍOS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° FT-4512678 de Espinal, quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE ESPINAL**, en su carácter de Secretario de Planeación y TIC, designado por Decreto Municipal N° 0156 del doce (12) de enero de 2026, y en concordancia con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, de una parte, y de la otra, **ROBERTO ANDRÉS PALACIOS VIDAL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° RP-8823456 de Bogotá D.C., quien actúa en nombre y representación legal de **TECNO EQUIPOS DEL CENTRO S.A.S.**, NIT No. 901.789.456-5, en su calidad de Representante Legal, y quien en este documento se denominará **EL CONTRATISTA**, declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni la sociedad que representa se encuentran incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar señaladas en la Constitución Política y en la ley, hemos convenido celebrar el presente contrato que se rige por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

- a) La entidad elaboró el estudio de conveniencia y oportunidad conforme a la normativa vigente y publicó el proceso en el portal SECOP II bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SA-018-2026.
- b) Presentaron ofertas las firmas: DISTRIBUIDORA TECH TOLIMA S.A.S., COMPUCENTRO DEL HUILA LTDA., SISTEMAS Y EQUIPOS DEL CENTRO S.A. y TECNO EQUIPOS DEL CENTRO S.A.S.
- c) Mediante acta del Comité Evaluador N° 11 del 10 de febrero de 2026 y Resolución N° 0042 del 18 de febrero de 2026, se adjudicó el contrato a TECNO EQUIPOS DEL CENTRO S.A.S.
- d) Existe disponibilidad presupuestal con cargo al CDP N° 2026-0118 del 5 de febrero de 2026.

	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN <u>CONTRATO</u>	 Página 3 de 6
---	--	---

PRIMERA. OBJETO.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar a EL MUNICIPIO los siguientes equipos de hardware: 20 computadores de escritorio marca ASUS ProArt PA90, procesador Intel Core i5-12400, 16 GB RAM DDR4, SSD 512 GB, pantalla LED 21.5"; 10 impresoras láser HP LaserJet Pro M404dn con unidad dúplex automática; 2 servidores DELL PowerEdge T40, procesador Intel Xeon E-2224G, 32 GB RAM ECC, disco duro 2TB SATA 7200RPM. Todos los equipos deberán ser nuevos, de primera calidad, y entregarse con garantía del fabricante, accesorios y manuales de usuario en español.

SEGUNDA. PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución es de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio. EL CONTRATISTA deberá entregar e instalar todos los equipos en las instalaciones del Municipio de Espinal dentro de este plazo.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

El valor del presente contrato es la suma de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$122.800.000,00) incluidos impuestos. El pago se realizará en un único desembolso dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, acompañada del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y la certificación de paz y salvo con el sistema de seguridad social. El pago estará sujeto al Programa Anual Mensualizado de Caja P.A.C.

CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a: 1) Suministrar los equipos conforme a las especificaciones técnicas de los términos de referencia y su propuesta; 2) Entregar todos los equipos nuevos, en sus empaques originales y con garantía del fabricante vigente; 3) Instalar y configurar los equipos en las dependencias indicadas por EL

	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN <u>CONTRATO</u>	 Página 4 de 6
---	--	---

MUNICIPIO; 4) Brindar soporte técnico durante el período de garantía; 5) Proporcionar capacitación básica al personal del Municipio sobre el manejo de los equipos; 6) Responder por los defectos de fabricación o fallas técnicas que se presenten durante el período de garantía; 7) Entregar los manuales de usuario y los controladores en medios físicos o digitales; 8) Constituir la Garantía Única dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato; 9) Presentarse al Municipio para la suscripción del acta de liquidación cuando sea requerido; 10) Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.

QUINTA. ACTAS.

En desarrollo del presente contrato se suscribirán las siguientes actas: 1) Acta de inicio: se firmará una vez EL MUNICIPIO apruebe la garantía única y expida el registro presupuestal. 2) Acta de recibo a satisfacción: se firmará una vez EL CONTRATISTA entregue e instale todos los equipos a satisfacción del supervisor del contrato. Esta acta es requisito indispensable para el pago.

SEXTA. GARANTÍA DE LOS BIENES.

EL CONTRATISTA garantiza que todos los equipos suministrados son nuevos, originales y cuentan con garantía del fabricante por un mínimo de doce (12) meses para los computadores e impresoras y veinticuatro (24) meses para los servidores. En caso de presentarse defectos durante el período de garantía, EL CONTRATISTA deberá repararlos o reemplazarlos sin costo alguno para EL MUNICIPIO en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

SÉPTIMA. SUPERVISIÓN.

La supervisión del presente contrato la realizará el Coordinador de Infraestructura TI de la Secretaría de Planeación y TIC del Municipio de Espinal, quien deberá verificar que los equipos entregados cumplan con las especificaciones técnicas contratadas y expedir la certificación de recibido a satisfacción.

 ALCALDÍA DE EL ESPINAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN <u>CONTRATO</u>	 Página 5 de 6
---	--	--

OCTAVA. GARANTÍA ÚNICA.

EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del Municipio de Espinal una póliza de seguros que ampare: a) Cumplimiento: 20% del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato más seis (6) meses. b) Calidad de los bienes: 50% del valor del contrato, vigente por tres (3) años desde el acta de recibo a satisfacción. c) Salarios y prestaciones: 5% del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato más tres (3) años.

NOVENA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento total, EL CONTRATISTA pagará a EL MUNICIPIO una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a título de pena pecuniaria.

DÉCIMA. MULTAS.

Por mora o incumplimiento parcial, EL MUNICIPIO podrá imponer multas sucesivas que no superen el diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor diario de la multa se calculará dividiendo el valor total entre el número de días del plazo.

DÉCIMA PRIMERA. CADUCIDAD.

EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad del contrato mediante resolución motivada cuando el incumplimiento de EL CONTRATISTA afecte grave y directamente la ejecución del mismo, conforme a la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA SEGUNDA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL.

El presente contrato no genera relación laboral entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA ni con el personal que este utilice. EL CONTRATISTA es el único responsable del pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social de sus trabajadores.

DÉCIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN <u>CONTRATO</u>	 Página 6 de 6
---	--	---

EL CONTRATISTA declara que ni él ni la sociedad que representa se hallan incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.

El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. Su ejecución comenzará con la firma del acta de inicio, previa aprobación de la garantía y expedición del registro presupuestal.

DÉCIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL.

Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Espinal, Tolima.

Para constancia, se firma en la ciudad de Espinal, Tolima, a los dos (02) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Fernando Torres

FERNANDO CAMILO TORRES RÍOS

Secretario de Planeación y TIC Municipio de
Espinal – Tolima

Roberto Palacios

ROBERTO ANDRÉS PALACIOS VIDAL

Representante Legal TECNO EQUIPOS DEL
CENTRO S.A.S.